

ORIGINAL

RECIBIDO MAY 19 26 PM 1:20

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 312

INFORME NEGATIVO

19 de mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo análisis y consideración, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 312.

La Resolución del Senado 312, según referida, propone ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto en el mercado inmobiliario, compradores y comunidades por las ventas de propiedades residenciales exclusivamente en efectivo; y para otros fines relacionados.

Conforme se establece en la Exposición de Motivos de la medida, la misma surge ante preocupaciones relacionadas con un alegado incremento de transacciones inmobiliarias realizadas mediante pagos en efectivo, particularmente en el mercado residencial puertorriqueño. A tales fines, se plantea que dicho fenómeno podría estar contribuyendo al aumento en los precios de las propiedades, dificultando el acceso a la vivienda para sectores de clase media y jóvenes profesionales que dependen del financiamiento hipotecario para adquirir una residencia principal. Asimismo, señala que la ausencia de intermediación bancaria podría reducir los mecanismos tradicionales de fiscalización financiera y levantar interrogantes sobre posibles riesgos relacionados con evasión contributiva o lavado de dinero.

Esta Comisión reconoce la importancia de garantizar la transparencia, estabilidad y acceso equitativo al mercado de vivienda en Puerto Rico, así como la necesidad de

atender preocupaciones legítimas relacionadas con el aumento en los precios de las propiedades y la disponibilidad de viviendas asequibles para todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. No obstante, aun cuando las preocupaciones planteadas merecen discusión pública y análisis económico, esta Comisión entiende que la medida, según redactada, resulta excesivamente amplia y podría provocar interpretaciones incorrectas respecto a la legalidad de las transacciones en efectivo dentro del mercado inmobiliario.

Es preciso mencionar que, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, la adquisición de propiedades mediante pagos en efectivo constituye una práctica legal y reconocida dentro del mercado de bienes raíces. El ordenamiento jurídico vigente no condiciona la validez de una compraventa inmobiliaria a la obtención de financiamiento hipotecario ni prohíbe que una persona natural o jurídica adquiera bienes inmuebles utilizando capital propio. De hecho, muchas de estas transacciones responden a dinámicas legítimas del mercado, incluyendo inversiones, herencias, ventas rápidas por necesidad económica o compradores con suficiente capacidad financiera.

De otro lado, el mercado inmobiliario responde a múltiples variables complejas, entre ellas la escasez de inventario, el aumento en los costos de construcción, la inflación, las tasas de interés hipotecarias, la migración poblacional y las políticas contributivas existentes. Consecuentemente, atribuir el problema de acceso a vivienda a las ventas en efectivo podría resultar en una simplificación excesiva de una realidad económica mucho más compleja.

Asimismo, la medida incorpora alegaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas, lavado de dinero o evasión contributiva. No obstante, en dicho contexto es importante señalar que existen mecanismos regulatorios tanto federales como estatales aplicables a las transacciones inmobiliarias, incluyendo disposiciones contra el lavado de dinero administradas por agencias federales, así como obligaciones contributivas y notariales que continúan aplicando independientemente de si la compra de la propiedad se realiza mediante financiamiento hipotecario o capital privado.

9

Cónsono con lo anterior, es pertinente destacar que, conforme al ordenamiento jurídico vigente, independientemente de si una compraventa inmobiliaria se realiza mediante financiamiento hipotecario o mediante pago en efectivo, toda transacción de esta naturaleza en Puerto Rico requiere la intervención de un notario público autorizado. A tales fines, la función notarial constituye precisamente uno de los principales mecanismos de legalidad, autenticidad, fiscalización y transparencia dentro del tráfico jurídico inmobiliario.

El notario puertorriqueño, como profesional del Derecho investido de fe pública, tiene la responsabilidad de verificar la identidad y capacidad legal de las partes, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, advertir sobre las consecuencias jurídicas del negocio otorgado y dar autenticidad al instrumento público mediante el cual se perfecciona la compraventa. De igual manera, las escrituras públicas otorgadas son posteriormente objeto de presentación e inscripción en el Registro de la Propiedad, lo cual añade un componente adicional de publicidad, trazabilidad y control jurídico sobre estas transacciones. Por consiguiente, aun en aquellas compraventas realizadas exclusivamente mediante capital privado o pagos en efectivo, continúan existiendo mecanismos legales y profesionales de supervisión que brindan seguridad y certeza jurídica a las partes y al Estado.

En ese sentido, la Comisión entiende que la medida podría proyectar erróneamente la impresión de que las transacciones realizadas en efectivo ocurren al margen de controles legales o mecanismos de fiscalización, cuando la realidad es que el sistema notarial puertorriqueño constituye una salvaguarda esencial dentro de toda transacción inmobiliaria.

Finalmente, esta Comisión concluye que los asuntos relacionados con acceso a vivienda, asequibilidad y planificación del desarrollo urbano ciertamente ameritan de atención legislativa constante y responsable. No obstante, todo análisis o evaluación sobre el comportamiento del mercado inmobiliario debe realizarse de forma balanceada y objetiva, evitando afectar indebidamente actividades económicas legítimas o proyectar interpretaciones adversas hacia mecanismos legales de adquisición de propiedad



privada, más aun cuando el mercado inmobiliario genera actividad económica significativa en Puerto Rico y que muchas transacciones en efectivo han permitido la movilización de propiedades abandonadas, deterioradas o en desuso, contribuyendo en algunos casos a la rehabilitación de estructuras y al desarrollo económico de determinadas comunidades.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 312.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente